

1502794-38.2018.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... por furto e outro bem anterior, 2005, por tráfico. Não está cumprindo pena atualmente. No seu passado, furtou bicicletas e, com isso, em todos os furtos de bicicleta era a primeira pessoa a ser ouvida. Na sua profissão, faz exames periódicos, inclusive toxicológico.

Assim, a prova colhida sob o crivo do contraditório corrobora a confissão extrajudicial do réu, fornecendo certeza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502794-38.2018.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502794-38.2018.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2055521/2018 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 1575111 - 01º D.P.

VOTUPORANGA, 1105/18/523 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 2055521 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 1105/18/523 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 2055521 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 1105/18/523 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 2055521 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 1105/18/523 - 01º D.P.

VOTUPORANGA, 2055521 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 1105/18/523 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 2055521 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 1105/18/523 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 2055521 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 1105/18/523 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 2055521 - 01º D.P.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO XAVIER MINHOTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de THIAGO XAVIER MINHOTO, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, consoante seguintes fatos narrados na denúncia (fls. 72/73):

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de maio de 2018, por volta de 10h, na Rua Pernambuco, defronte à Loja Designer, centro, nesta cidade e comarca, THIAGO XAVIER MINHOTO, vulgo "Jarrão", qualificado às fls. 59/64, subtraiu para si uma bicicleta tipo mountain bike, cor vermelha, um vestido e um cropet, bens avaliados em R\$659,00 (fls. 10), pertencentes à vítima Nilson Andrade da Silva.

A denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2019 (fls. 104).

Citado (fls. 119), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 123), por meio de defensor nomeado (fls. 120).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação (fls. 151) e, na presente audiência, o réu foi interrogado, seguindo-se debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

Rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado.

Isso porque, ainda que não tenha seguido integralmente os ditames previstos no Código de Processo Penal, art. 226, as imagens da câmera de segurança submetidas a perícia denotam a semelhança ao réu.

Não bastasse, após análise das imagens de segurança (fls. 29/35), o réu foi ouvido sobre os fatos e confessou a autoria na fase extrajudicial, embora não tenha confirmado a confissão em juízo.

Ademais, o reconhecimento não é a única prova para atribuir a autoria ao réu, como será analisado na fundamentação.

No mérito, de rigor a procedência da presente ação penal. Há nos autos prova da materialidade e de autoria, não obstante as ponderações da combativa defesa.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 04), relatório de investigação (fls. 05/06), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07), auto de avaliação (fls. 10), laudo pericial da câmera de segurança (fls. 29/35) e demais provas. A autoria, por seu turno, é certa e indubitosa, permitindo a prolação do édito condenatório.

Na fase inquisitiva, a vítima Nilson (fls. 08) declarou que trabalha como autônomo, fazendo entrega para algumas lojas de roupas; na data dos fatos, estava trabalhando e deixou sua bicicleta estacionada em frente à loja, com uma sacola de condicional pendurada, e entrou na loja; quando voltou, viu um rapaz se evadindo do local em posse da bicicleta e sacola; tentou correr atrás, mas não conseguiu recuperar; na delegacia, reconheceu como sendo o autor do crime o Thiago.

Em juízo, a vítima confirmou a versão dos fatos dita anteriormente, acrescentando, apenas, que não recuperou a bicicleta e nem as roupas. As lojas tiveram prejuízo de aproximadamente R\$1.000,00, enquanto a vítima experimentou prejuízo de aproximadamente R\$400,00, pois teve que comprar uma bicicleta nova.

Em juízo, o investigador de polícia Dario Alkimim Zanco (fls. 06) disse que, em diligências por câmeras de monitoramento, localizaram uma câmera na rua Santa Catarina, pela qual foi possível observar um indivíduo passando com a bicicleta da vítima. O indivíduo já era conhecido nos meios policiais pela prática de furtos e roubos. A vítima foi até a delegacia e reconheceu o indivíduo. Os objetos não

foram recuperados, sendo que o acusado os trocou por drogas, ele mesmo admitiu que usava entorpecentes.

Na fase inquisitiva, o réu (fls. 59/60) confessou a autoria do delito. Disse que perdeu tudo o que tinha para as drogas e, para manter seu vício de crack, acabou por furtar a bicicleta. Cinco meses antes da oitiva, foi internado na clínica "Recomeçar" e ficou durante três meses em tratamento intensivo. Não lembra para quem vendeu ou com quem trocou a bicicleta, pois estava sob efeitos de drogas.

Em juízo, o réu negou a autoria do delito. Disse que esteve na delegacia muitas vezes e queria que colhessem seu depoimento e fosse logo liberado, às vezes tinha um pouco de pressão dos policiais envolvidos no caso. Na época, sua vida era bagunçada, atualmente mudou de vida. Tudo que acontecia na região era procurado; usava drogas, e se considera limpo desde 02 de janeiro de 2020. Não se identifica na foto de fls. 32/33 (exibida por compartilhamento de tela). Trabalha como motorista de caminhão, na Art Brasil, sem registro; voltou a morar com sua mãe e tem uma filha com 12 anos de idade. Tem processos anteriores por furto e outro bem anterior, 2005, por tráfico. Não está cumprindo pena atualmente. No seu passado, furtou bicicletas e, com isso, em todos os furtos de bicicleta era a primeira pessoa a ser ouvida. Na sua profissão, faz exames periódicos, inclusive toxicológico.

Assim, a prova colhida sob o crivo do contraditório corrobora a confissão extrajudicial do réu, fornecendo certeza de autoria. Sua negativa em juízo foi desmerecida pelas provas colhidas. As declarações da vítima e do policial responsável pelas investigações demonstram claramente como se chegou à autoria, de modo que não há se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Como se sabe, em crimes como o dos autos, praticados sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima, bem como do depoimento policial, autoridade investida de poder estatal, assumem importância destacada no contexto probatório, somente perdendo força diante de indícios concretos de inidoneidade ou parcialidade, o que não se observa na hipótese em exame.

Cumprir salientar que é incabível a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor subtraído é significativo (R\$659,00), correspondendo a 2/3 do salário-mínimo vigente (2018- R\$954,00), além da sacola com bens de maior valor. Além disso, o réu possui uma vida dedicada a práticas de crimes, o que também inviabiliza a aplicação do mencionado instituto, obstando até mesmo a aplicação do furto privilegiado.

Por fim, que não há dúvidas quanto à consumação do delito, já que, para sua consumação, é suficiente a posse de fato da res furtiva, sendo dispensável a posse mansa e pacífica ou desviada STJ. 3ª Seção. REsp 1524450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo).

Conclui-se, assim, que a prova produzida em Juízo, em consonância com os indícios e circunstâncias colhidos na fase policial dão supedâneo à edição do édito condenatório quando suficientes para a formação da convicção do Juiz, tendo em conta o princípio da persuasão racional.

Caracterizada a prática do delito, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um dias) de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, acima do mínimo legal, porque a condenação por tráfico teve a pena extinta em 2015, caracterizando mau antecedente (certidão de fls. 98/103, ref. Processo nº 0010614-42.2005.8.26.0664).

Na segunda fase, o réu é reincidente, ostentando três condenações irrecorríveis por delitos patrimoniais, uma delas com violência ou grave ameaça), contudo, confessou na fase inquisitiva e, apesar da negativa em juízo, a confissão foi usada na fundamentação, razão pela qual será considerada na dosimetria da pena para, compensada com a reincidência, manter a pena fixada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal a pena será cumprida no semiaberto, por conta da reincidência específica do réu.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque o réu é reincidente específico e também ostenta maus antecedentes, demonstrando a insuficiência da medida, não preenchendo, assim, o requisito disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima em favor da vítima por falta de elementos para eventual arbitramento, sem prejuízo de providências na esfera cível.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu THIAGO XAVIER MINHOTO à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal (reincidente). Custas pelo réu, ficando deferida a gratuidade.

O réu responde ao processo em liberdade e poderá recorrer em tal situação.

Cientifique-se a vítima a respeito da sentença (chamada audiovisual ou AR).

Quanto aos bens apreendidos (mídia), realizado o laudo de exame pericial, com manifestação das partes, autorizo a destruição após o trânsito, comunicando-se a autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) cuidando-se de regime semiaberto, intimação do réu acerca do trânsito e expedição de guia definitiva para execução da pena (não será expedido Mandado de Prisão para trânsito em julgado após 12/09/22, Comunicado C.G. 628/2022), inserindo-se o evento "Cód. 113 - Regime Semiaberto - Resol. CNJ 474/2022" no histórico de partes, com emissão e envio da guia de recolhimento ao juízo da execução competente, conforme tabela de competência constante no Comunicado CG 574/2022; (ii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iii) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (iv) expedição de ofício ao IIRGD e o instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento.

Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Cumpra-se.

Votuporanga, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA